



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 23
La Paz, 05 de junio de 2019

CONSIDERANDO:

Que los parágrafos I y II del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determinan que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones y que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado señala que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que los numerales 1 y 2 del Artículo 235 de la referida norma suprema del Estado señala que son obligaciones de las servidoras y servidores públicos cumplir y hacer cumplir las leyes, así como de cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3495 de 28 de febrero de 2018, indica: "Se crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda".

Que el Artículo 5 del referido Decreto Supremo establece que las funciones de la Agencia Boliviana de Correos son las siguientes: a) Planificar, prestar, mejorar, y desarrollar en todo el territorio nacional los servicios postales básicos y no básicos, nacionales o internacionales, financieros, postales, conexos y accesorios establecidos en las disposiciones legales sobre Correos, en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el Estado y en sus respectivos reglamentos y b) Prestar y promover el desarrollo del Servicio Postal Universal.

Que el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 3495 determina que son atribuciones del Director General Ejecutivo, entre otras, las siguientes: a) Ejercer la representación legal de la institución, b) Ejercer la calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, d) Aprobar reglamentos internos, manuales y toda normativa necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Boliviana de Correos, j) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la institución; de igual manera el Artículo 9 del mencionado Decreto Supremo nombra a la Agencia Boliviana de Correos como el Operador Público Designado del Estado Plurinacional de Bolivia.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



Que el Artículo 1 del Decreto Supremo de N° 2219 de 17 de diciembre de 2014, establece el monto diario como asignación máxima de recursos para el pago del refrigerio en el sector público.

Que el Artículo 2 de la referida norma determina su aplicación obligatoria para todas las entidades del Sector Público que están comprendidas en el ámbito de la Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público.

Que el Artículo 3 de la citada disposición legal, señala que se entiende por refrigerio, la provisión de alimentación ligera en el horario de trabajo, misma que podrá ser otorgada en efectivo o en especie, aprobado mediante resolución de la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública, así como la asignación máxima de recursos para el pago del refrigerio en un monto diario de hasta Bs18.- (DIECIOCHO 00/100 BOLIVIANOS), a favor de cada servidor público.

Que mediante el Informe INF/AGBC/DESP/PLA N° 0004/2019 de 28 de mayo de 2019, la Encargada de Desarrollo Organizacional, remite el proyecto de Reglamento Interno para Pago de Refrigerios, para su aprobación mediante Resolución Administrativa.

Que el Informe Legal N° AGBC / RESP. LEGAL N° 033/2019 de 05 de junio de 2019, concluye, en función al análisis realizado y considerando el marco normativo aplicable, que la solicitud presentada para la aprobación del Reglamento Interno para Pago de Refrigerios de la Agencia Boliviana de Correos, es procedente, correspondiendo su emisión bajo amparo legal.

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Interno para Pago de Refrigerios de la Agencia Boliviana de Correos que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

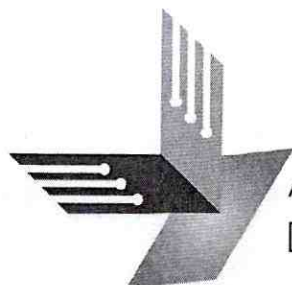
SEGUNDO.- Aprobar el Informe Técnico INF/AGBC/DESP/PLA N° 0004/2019 de la Encargada de Desarrollo Organizacional y el Informe Jurídico AGBC / RESP. LEGAL N° 033/2019.

TERCERO.- La Dirección Administrativa Financiera de esta entidad queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



AGENCIA BOLIVIANA
DE **CORREOS**

REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO

Agencia Boliviana de Correos

La Paz – Bolivia 2019





INDICE

REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1° (OBJETO)	3
ARTÍCULO 2° (BASE LEGAL).....	3
ARTÍCULO 3° (ÁMBITO DE APLICACIÓN)	3
ARTÍCULO 4° (RESPONSABLES).....	3

CAPITULO II ELABORACIÓN DE LA PLANILLA

ARTÍCULO 5° (INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PLANILLA)	4
ARTÍCULO 6° (TRIBUTACIÓN Y DESCARGO DE FACTURAS).....	4
ARTÍCULO 7° (CALCULO DE REFRIGERIOS)	5
ARTÍCULO 8° (CAUSALES PARA EL NO PAGO DE REFRIGERIO).....	5
ARTÍCULO 9° (VERIFICACIÓN INFORMACIÓN)	5
ARTÍCULO 10° (ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIOS).....	6
ARTÍCULO 11° (ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIO)	6
ARTÍCULO 12° (REVISIÓN AUTORIZACIÓN)	6
ARTÍCULO 13° (PROCESO DE PAGO)	7
ARTÍCULO 14° (FORMA DE PAGO DE REFRIGERIO).....	7
 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.....	7
ANEXO	8



REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° (OBJETO)

El presente Reglamento Interno, tiene como objeto normar el procedimiento para la elaboración de planillas de pago de refrigerios mensuales al personal de la Agencia Boliviana de Correos (AGBC) en adelante servidores públicos.

ARTICULO 2° (BASE LEGAL)

La base Legal que sustenta este Reglamento Interno es:

- Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental.
- Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.
- Decreto Supremo N° 2219 de 17 de diciembre de 2014, que establece la asignación máxima para el pago de refrigerios en un monto diario de hasta Bs. 18,00 (Dieciocho 00/100 bolivianos), a favor de cada servidor público.

ARTICULO 3° (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

Se aplicarán las disposiciones del presente Reglamento Interno, a todos los servidores públicos dependientes de la AGBC.

ARTICULO 4° (RESPONSABLES)

Los responsables de la aplicación del presente reglamento son:

- a) Servidores públicos de la AGBC
- b) Director(a) Administrativo Financiero
- c) Profesional de Recursos Humanos
- d) Auxiliar de Recursos Humanos
- e) Profesional de Presupuestos y Adquisiciones
- f) Profesional de Contabilidad Nacional e Internacional.

El incumplimiento al presente Reglamento e instructivo especiales que se emitan por este tema, genera responsabilidad de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1 de la Ley 1178.





CAPITULO II ELABORACIÓN DE LA PLANILLA

ARTICULO 5° (INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PLANILLA)

La planilla para el pago de refrigerios debe ser elaborada con la siguiente información documentada:

- Control de asistencia (licencias, faltas, bajas médicas, comisiones y similares).
- Viáticos otorgados
- Formulario 110 (RC-IVA Dependientes)

ARTICULO 6° (TRIBUTACIÓN Y DESCARGO DE FACTURAS).

El pago del refrigerio está gravado en un 100% por el Impuesto al Valor Agregado, constituyéndose la Agencia Boliviana de Correos en agente de retención tributaria a través de descuentos por planilla a los servidores públicos.

A fin de evitar o reducir dicho descuento, los servidores públicos tienen la posibilidad de descargar facturas de consumo a través del Formulario 110. El monto de las facturas a presentar tiene relación directa con los días hábiles trabajados en el mes.

Los servidores públicos deberán presentar al Auxiliar de Recursos Humanos, el Formulario 110 (RC-IVA Dependientes) debidamente llenado y validado en el sistema tributario "Facilito", adjuntando las facturas declaradas adheridas en hojas recicladas, debidamente numeradas y rubricadas, hasta el quince (15) de cada mes.

Si el día quince (15) de mes fuese feriado, sábado o domingo, el formulario y facturas adjuntas, deberán ser entregados hasta el siguiente día hábil.

Al no presentar facturas en el plazo señalado, el servidor público se sujeta a la retención correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del trece por ciento (13 %) del monto del refrigerio.

En caso de presentar facturas por un importe inferior al monto total del refrigerio, se procederá a la retención del trece por ciento (13%) sobre el monto que no se encuentra respaldado con facturas.

Las facturas deben cumplir básicamente con las siguientes características:

- Ser originales
- Estar emitidas a nombre (o primer apellido) del servidor público declarante (excepto las facturas de servicios pre impresas o facturas de servicios básicos relacionados a domicilios alquilado)
- Contar con el dato de NIT debidamente llenado con el número de la cédula de identidad del servidor público declarante (excepto las facturas de servicios pre impresas o facturas de servicios básicos relacionados a domicilio alquilado).



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS**



- Encontrarse dentro de los 120 días de emisión, anteriores a la fecha de presentación.
- Haber sido emitidas dentro de su periodo de fecha límite de emisión.

ARTÍCULO 7° (CALCULO DE REFRIGERIOS).

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 2219 de 17 de diciembre de 2014, se hará efectivo el pago de Bs18,00.- (Son Diez y Ocho 00/100 bolivianos) de refrigerio por día hábil efectivamente trabajado.

Este monto será otorgado cumplida la jornada laboral establecida de acuerdo a horarios de trabajo de la AGBC.

ARTICULO 8° (CAUSALES PARA EL NO PAGO DE REFRIGERIO)

El pago del refrigerio, no procederá en los siguientes casos:

- a) Faltas,
- b) Abandono,
- c) Feriado Nacional o Departamental,
- d) Bajas Médicas,
- e) Licencias sin goce de Haberes,
- f) Licencias, de acuerdo al RIP (matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento y otros),
- g) Cumpleaños,
- h) Viajes de Comisión,
- i) Capacitación,
- j) Sábados y domingos.

ARTICULO 9° (VERIFICACIÓN DE FACTURAS)

El Auxiliar de Recursos Humanos de la AGBC verificará lo siguiente:

- a) Formulario 110 debidamente firmado por el declarante
- b) Conformidad entre la cantidad de facturas y monto declarado en facturas, respecto al formulario 110 presentado.
- c) Facturas debidamente numeradas y rubricadas, adheridas en forma ordenada y cronológica, en papel reciclado.

En caso de observaciones, el Auxiliar de Recursos Humanos devolverá toda la documentación a la servidora y/o al Servidor Público, solicitando su corrección, otorgándole un plazo de 24 horas, para que el monto presentado en el formulario sea considerado en la Planilla de Pago de Refrigerio.

El servidor público es responsable por las características de las facturas que presenta, por cuanto asume total responsabilidad ante observaciones o sanciones por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).





ARTICULO 10° (ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIOS).

En el plazo de dos (2) días hábiles de haber finalizado el mes, el Auxiliar de Recursos Humanos, recibirá la información del Área de Contabilidad Nacional e Internacional el detalle del personal al que se le asignó viáticos por viajes en comisión, del mes concluido.

ARTICULO 11° (ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIO).

El Auxiliar de Recursos Humanos, en los cinco (5) días hábiles posteriores a haber finalizado el mes procederá a:

- I. Sistematizar la información del Control de asistencia (Permisos, licencias, abandonos y similares)
- II. Revisar los Formularios 110 de descargos impositivos presentados.
- III. Elaborar la Planilla de Pago de Refrigierios (ANEXO 1) registrando en ella la Información correspondiente a:
 - a) Nombre y Apellido de la servidora y/o servidor público.
 - b) Número de Carnet de Identidad de la servidora y/o servidor público.
 - c) Días hábiles trabajados.
 - d) Días utilizados en licencias, faltas, bajas médicas, comisiones y similares.
 - e) Información del Formulario 110.
 - f) Determinar el monto mensual a pagar a cada servidor público por concepto de refrigerio.
- IV. La planilla elaborada debe contar con la identificación y firma del servidor público que la elaboró.
- V. Elaborar Informe (ANEXO 2) dirigido al Director(a) Administrativo Financiero, en dos ejemplares (un original y una copia), solicitando el pago de refrigerio generando la Hoja Ruta y adjuntara:
 - a) Planilla de Pago de Refrigierios (ANEXO 1).
 - b) Detalle del personal al que se asignó viáticos.

ARTICULO 12° (REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN)

El Profesional de Recursos Humanos, en el plazo de un (1) día hábil, procederá a revisar la documentación, debiendo coordinar con el Auxiliar de Recursos Humanos, la solución a cualquier observación de manera inmediata. Si no existieran observaciones, colocará su Visto Bueno y firma en la Planilla, así como en el Informe colocando proveído en la Hoja de Ruta y remitiendo toda la documentación al Director(a) Administrativo Financiero.

Una copia de toda la documentación quedara bajo custodia y archivo de Recursos Humanos.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



El Director(a) Administrativo Financiero, autoriza el pago a través de un proveído en la Hoja de Ruta, y la entrega con la documentación adjunta, al Profesional de Presupuestos y Adquisiciones instruyendo que proceda con el pago.

ARTICULO 13° (PROCESO DE PAGO)

El Área de Presupuestos y Adquisiciones, recibirá toda la documentación enviada por el Director(a) Administrativo Financiero para:

- I. Revisar la documentación y si existieran observaciones, se devolverá mediante proveído en Hoja de Ruta a Recursos Humanos, solicitando su corrección
- II. Emitir la certificación presupuestaria.
- III. Elaborar el Comprobante de Ejecución de Gastos C-31

Presupuestos remitirá mediante proveído al Área de Contabilidad Nacional e Internacional para:

- I. Aprobar el gasto mediante SIGEP.
- II. Derivar el tramite al Director(a) Administrativo Financiero para la firma del comprobante.
- III. Abonar los recursos en las cuentas de las servidoras y los servidores públicos según planilla.
- IV. Archivar y custodiar toda la documentación.

ARTICULO 14° (FORMA DE PAGO DE REFRIGERIO)

El pago por concepto de refrigerio será a través de transferencia a la cuenta bancaria del servidor público, entre el 15 y 20 de cada mes.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La Dirección Administrativa Financiera a través del Área de Recursos Humanos, es responsable de revisar y recomendar actualizaciones o modificaciones al presente Reglamento Interno para el Pago de Refrigerio, sobre la base de su aplicación operativa, dinámica administrativa o cuando existan modificaciones en las disposiciones legales, que regulan la asignación de recursos financieros destinados a Gastos por Refrigerios. El Reglamento actualizado será aprobado mediante Resolución Administrativa.





ANEXO 1

PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIO

GESTION:		2019		*****																															
MES:																																			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	REGIONAL	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	TOTAL	Form. 110 (RC-IVA)	RC-IVA 13%	LIQUIDO						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1																																			
2																																			
3																																			
.																																			
.																																			
.																																			
.																																			
.																																			
.																																			

Feriados y Aniversarios departamentales



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



ANEXO 2

MODELO DE INFORME PAGO DE REFRIGERIOS

A : (Nombre del Titular del Cargo)
Director Administrativo Financiero

VÍA : (Nombre del Titular del Cargo)
Profesional de Recursos Humanos

DE : (Nombre del Titular del Cargo)
Auxiliar de Recursos Humanos

REF. : **PAGO DE REFRIGERIO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DE 20....**

FECHA : La Paz, de 20.....

1. ANTECEDENTES

Decreto Supremo N° 2219, del 17 de diciembre de 2014, señala lo siguiente:

- Se establece la asignación máxima de recursos para el pago del refrigerio en un monto diario de hasta Bs18.- (DIECIOCHO 00/100 BOLIVIANOS), a favor de cada servidor público", establece el parágrafo II del artículo 3 de la norma.
- Disposiciones finales Artículo final 1°.- I. Las entidades públicas deberán asignar el pago de refrigerio a los consultores individuales de línea y personal eventual, no debiendo ser mayor al monto asignado al personal permanente.

Reglamento Interno para el Pago de Refrigerios aprobado mediante Resolución Administrativa N°..... de de de 2019.

2. ANÁLISIS

De acuerdo a los antecedentes ya mencionados, se elabora la planilla de refrigerio tomando como base el control de asistencia, memorándum de comisión, detalle del personal al que se le asignó viáticos por viajes del mes concluido y los formularios 110 RC-IVA presentados; en este entendido, se contabiliza el pago de refrigerio del personal por el mes de..... de la presente gestión, asignándoles Bs18.00 (Diez y ocho 00/100 bolivianos), monto que debe ser cancelado, a la cuenta bancaria del servidor público.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



Al mes de diciembre, la Agencia Boliviana de Correos contó con un número de personal de en sus distintas regionales, según el siguiente detalle:

N°	REGIONAL	N° PERSONAL
1	Oficina Central La Paz	
2	Regional Santa Cruz	
3	Regional Cochabamba	
4	Regional Chuquisaca	
5	Regional Tarija	
6	Regional Potosí	
7	Regional Oruro	
8	Regional Beni	
9	Regional Pando	
TOTAL		

Para el pago de refrigerio se tiene el siguiente cuadro:

GESTIÓN	MES	TOTAL	RETENCIÓN RC-IVA	TOTAL A PAGAR
TOTAL				

Asimismo, se adjunta las Planilla de Pago de Refrigerios y detalle del personal al que se le asigno viáticos.

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo mencionado anteriormente, se concluye que corresponde otorgar dicho beneficio al personal de la Agencia Boliviana de Correos; en vista, de que se cuenta con presupuesto aprobado en la presente gestión, cumpliendo con lo establecido en la normativa que regula el pago de refrigerios a los servidores públicos.

Se recomienda, aprobar el presente informe y proceder al pago de refrigerio por el mes de de la presente gestión, de acuerdo a la Planilla de Pago de Refrigerios que se adjuntan a la presente, los mismos se consideran los días hábiles efectivamente trabajados.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

xxx/xx
C.c. Archivo
Adj. Lo citado